

[별표1] 거래정지사유에 따른 거래정지 기간 및 정지대상(제19조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 거래정지 대상 계약상대자가 수 개의 위반행위를 하여 별표 1 각 호의 사유 중 2 개 이상에 해당하는 경우에는 그 중 무거운 정지기간을 적용한다.
- 나. 계약담당공무원은 위반행위의 동기·내용·횟수 등 다음의 가중 사유 또는 감경 사유에 해당하는 경우 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중하거나 감경할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 그 거래정지 기간은 24개월을 넘을 수 없고, 감경하는 경우에도 그 거래정지 기간은 1개월보다 짧을 수 없다.
 - 1) 가중 사유
 - 가) 거래정지가 시작된 날부터 거래정지 기간 종료 후 3개월이 경과하는 날까지의 기간 중 다시 거래정지에 해당하는 사유가 발생한 경우
 - 나) 위반행위에 대한 조사를 지연시켜 수요기관이 조사기간 중 납품을 요구하여 피해가 발생하는 경우
 - 2) 감경 사유: 위반행위의 동기·내용 및 횟수와 위반행위 조사에 협조하는 정도, 불공정행위 등 자진신고 여부 등을 고려하고, 이 경우 정지기간은 별표 1의 해당 호에서 정한 기간의 2분의 1의 범위 안에서 감경이 가능하며, 거래정지 대상은 해당 계약인 경우에는 일부 품명으로, 해당 품명인 경우에는 일부 품목으로 감경 하여 정지할 수 있으며, 감경 후의 정지기간은 1개월 이상이어야 한다.

2. 개별기준

거래정지사유	거래정지	
	기간	대상
1. 조달사업법 제22조제1항제2호에 해당하는 경우	6월	품명
2. 조달사업법 제22조제1항제3호에 해당하는 경우	6월	업체
3. 조달사업법 시행령 제25조제1항제2호에 해당하는 경우(정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 않을 경우 정지기간을 1개월씩 추가)	1월	계약
4. 조달사업법 시행령 제25조제1항제3호에 해당하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 상품 일반정보 및 상세정보, 인증정보 등을 허위로 기재하거나 과장한 경우 나. 구체적 증거자료의 제시 없이 다른 계약상대자나 계약 담당공무원을 비방하거나 허위사실을 유포하여 계약 업무를 방해한 경우	6월	품명
	6월	계약
5. 조달사업법 시행령 제25조제1항제4호에 해당하는 경우 가. 1차 위반 나. 2차 이상 위반	1월	계약
	3월	계약
6. 조달사업법 시행령 제25조제1항제6호에 해당하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 정당한 이유 없이 사실 확인을 위한 계약 관련 자료의 제출을 거부·지연하거나 허위서류를 제출하는 경우 또는 제조물품 직접 생산 여부 확인 등의	1월	계약

실패조사를 거부하는 경우(정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 않을 경우 정지기간을 1개월씩 추가) 나. 계약조건 등에서 납품 시 시험성적서 등의 서류 제출을 요구하였음에도 이를 이행하지 아니한 경우(정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 않을 경우 정지기간을 1개월씩 추가) 다. 조달청 또는 수요기관의 계약·검사담당공무원의 현장 확인점검, 시료채취, 품질검사 등의 요구에 대하여 정당한 이유 없이 거부하거나 그 직무의 수행을 방해한 경우(정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 않을 경우 정지기간을 1개월씩 추가) 라. 정당한 사유 없이 납품요구에 응하지 아니한 경우(정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 않을 경우 정지기간을 1개월씩 추가) 마. 제10조제1항 본문을 위반하여 계약체결 사실을 통보하지 않은 경우 1) 7일 이후에 통보한 경우 2) 통보하지 않은 경우 가) 1차 위반 나) 2차 위반 3) 단가인하 요구에 불응한 경우 바. 제12조제1항을 위반하여 상품정보를 제공하지 않은 경우 사. 제14조제1항을 위반하여 지정받은 혁신제품 규격과 다른 물품을 수요기관에 납품한 경우 아. 제24조제3항을 위반하여 납품요구서에 명시되지 않은 물품을 추가로 제공한 경우 자. 품질확보를 위하여 규격서 보완, 관련 시험성적서 제출, 인증취득 등의 시정을 요구하였으나 이에 응하지 아니한 경우	1월 1월 1월 지체일수만큼 정지 1월 3월 단가인하 시까지 정지 상품정보 제공 시까지 3월 3월 시정완료 시까지	계약 계약 계약 품명 품명 품명 품목 계약 계약 품명
--	--	---